商品寄售契約

甲方　　潘羿如即沐雨精品服飾

乙方　　(商品提供者)

雙方同意訂立本契約，並共同遵守下列條款：

一、本契約之締結與生效

(一)締結方式（擇一勾選）:

□雙方親自會面締結本契約。

□線上簽署：

1. 甲方以本契約第八條所載官方 Line 帳號提供本契約電子檔（PDF）予乙方。
2. 乙方同意以電子文件方式收受本契約，並以電子方式完成簽署及回傳，且確認其用以收受、簽署及回傳本契約與身分證明文件影像之 Line 帳號，為乙方本人持有或合法使用之帳號。
3. 乙方應親自於本契約電子檔完成簽署，或列印後親自簽名再掃描 / 拍照回傳，並以官方 Line 回傳已簽署之本契約電子檔、掃描檔或清晰可辨之照片予甲方。
4. 乙方採線上簽署者，原則上無須寄送本契約紙本。乙方之身分證正反面，得以官方 Line 先行傳送清晰影像供甲方核驗；甲方認有必要時，得要求乙方補寄身分證正反面影本，或於寄售商品包裹內一併檢附。
5. 乙方仍應將寄售商品寄送至甲方本契約所載通訊地址。
6. 甲方應於收受乙方回傳之已簽署契約後，完成甲方部分之簽署，並以官方 Line 回傳已簽署之本契約電子檔、掃描檔或照片予乙方留存。
7. 雙方同意以前開官方 Line 作為本契約電子文件之指定收受系統；

雙方透過該官方 Line 所傳送之契約電子檔、簽署檔、訊息內容、檔案名稱、版本、傳送及收受時間、身分核驗資料及其他足資證明締約過程與文件完整性之紀錄，均得作為雙方締約、收發文及舉證之依據。

□紙本簽署：

1. 乙方應自行列印本契約一式二份並完成乙方部分之簽署(含簽名、日期等必要欄位)，並將「紙本契約一式二份、身分證正反面影本及寄售商品」置於同一包裹內寄送至甲方本契約所載通訊地址。

2. 甲方應於收受當日完成甲方部分之簽署，並將已簽署之本契約以拍照或掃描成電子檔之方式以 Line 回傳乙方留存。乙方如需取回紙本一份，得請求甲方將紙本一份寄回乙方本契約所載通訊地址。

（電子簽署同意）

雙方同意本契約得以電子文件方式作成，並以官方 Line 交換文件、通知及簽署檔案；其效力、證明方法及保存方式，依民法、電子簽章法及相關法令辦理。

(二)契約生效：

本契約如係雙方親自締結，則自本契約所載簽訂日生效；

如係線上簽署或紙本寄送簽署，則自甲方完成簽署並以 Line 回傳已簽署之本契約電子檔（或以 Line 文字通知完成簽署）時生效。

二、寄售商品項目與價格

(一)寄售商品限於乙方曾向甲方所購買之商品，並經甲方審核同意確認之「寄售清冊(包含商品名稱、規格、數量、競標底價、每標加價金額)」為準。

(二)前項審核係指乙方應於寄售商品寄送予甲方前，將寄售商品之名

稱、規格、數量、使用狀況之照片或影片以本契約約定之聯繫方式使甲方知悉。

(三)本契約項下之寄售商品，均以競標方式出售，其規定如下：

1. 各寄售商品之競標底價及每標加價金額，以雙方確認之寄售清冊所載內容為準。

2. 所稱底價，係指甲方不得以低於該金額之價格出售寄售商品；所稱每標加價金額，係指競標人每次出價至少應較前一有效出價增加之金額。

3. 競標成交價，以符合底價之最高有效出價金額為準；如最高出價未達底價，視為未成交，甲方不得逕以低於底價之價格出售。但經乙方另以 Line 或書面明確同意者，不在此限。

4. 競標之進行方式、競標期間、出價方式、截止時間、是否延長結標及銷售平台或直播方式，由甲方決定並通知乙方或公告之；惟其方式不得違反前開底價及每標加價金額之約定。

5. 乙方得於寄售期間通知甲方調整個別商品之競標底價或每標加價金額；調整內容自乙方通知後之翌日起算第二日生效。調整生效前已開始之競標活動，除雙方另有約定外，仍依原約定辦理。

(四)寄售期間商品所有權仍歸屬乙方，甲方僅受乙方委託協助銷售。

三、寄售期間、流標通知與寄回

(一) 寄售期間：

本契約項下各寄售商品之寄售期間，自乙方將寄售商品親送或寄送至甲方本契約所載通訊地址，並經甲方完成收件、審核確認及安排首次競標日起算，至該商品成交、依本契約約定取回、寄回、終止寄售，或發生本條第(三)項所定累計三次流標事由時止。

(二) 流標通知與價格調整：

寄售商品如經直播競標而未售出，視為一次流標。每次流標後，甲方得以本契約約定之官方 Line 通知乙方該商品流標結果，並詢問乙方是否調整下一次競標底價或每標加價金額。乙方得選擇調整價格或維持原價格；乙方調整後之競標底價及每標加價金額，應以雙方於官方 Line 或書面確認之內容為準。

(三) 累計三次流標之處理：

同一寄售商品如累計流標達三次，雙方同意該商品之寄售關係即告終止，甲方不再繼續安排該商品競標，亦不再收取乙方相同包款之再次寄賣申請。甲方應於合理期間內，將該寄售商品以宅配或其他適當方式寄回乙方本契約所載通訊地址；因此所生寄回運費由乙方負擔。乙方如拒絕給付運費致寄售商品退回甲方，乙方同意寄售商品自退回時歸屬於甲方所有。

(四) 通知與證明：

前二項所稱流標通知、價格調整確認、是否維持原價格、寄回安排及寄回紀錄，均得以本契約約定之官方 Line 訊息、文字、圖片、檔案、出貨單號、物流紀錄或其他足資證明之資料作為雙方通知、確認及履約之依據。

四、分帳比例及給付方式

(一)寄售商品成交價之 20 % 歸屬甲方， 80 % 歸屬乙方，並以競標成交價為計算基礎。

(二)甲方應於寄售商品之售出日起算七日內通知乙方商品已售出，並於售出日起算三十日內將前項歸屬乙方之金額匯款給付予乙方。

(三)前項乙方收款帳戶：

銀行：_____分行：_____戶名：_____

帳號：_____

（個人資料提供及申報）乙方知悉並同意：為履行本契約之寄售結算與匯款給付，以及依稅捐稽徵相關法令辦理「個人一時貿易資料申報」等必要之申報作業，甲方得蒐集、處理、利用乙方之個人資料（包含姓名、身分證字號/居留證號、通訊地址、聯絡電話、收款帳戶資訊等），並得提供予會計師或代辦、金融機構及主管稽徵機關。乙方保證其所提供資料均為真實正確，並同意配合簽署或提供申報所需之文件。甲方並得為身分核驗、締約確認、寄售履約、結算給付及依法申報之目的，蒐集、處理、利用乙方以官方 Line 提供之身分證明文件影像。

五、**甲方之管理與銷售義務**

(一)甲方於寄售期間就乙方所寄售商品應負管理責任，如因故意或重大過失致寄售商品毀損或滅失，乙方得請求甲方賠償寄售價格。

(二)甲方應於寄售期間，將寄售商品列於甲方所有之實體或線上通路進行銷售，如有促銷而須調降寄售商品價格，應事前經乙方同意，否則乙方之分帳金額應以乙方原所訂價格計算。

六、乙方之責任

(一)乙方應自行負擔將寄售商品寄送至甲方本契約所載通訊地址之運費。

(二)乙方不得於寄售商品寄送至甲方本契約所載通訊地址起至寄售關係終止前，將寄售商品販售予第三人。乙方如違反者，視為提前終止本契約，甲方得請求乙方賠償寄售商品售價 30%，乙方應於賠償完畢後始得將寄售商品取回，且乙方須親自至甲方本契約所載通訊地址取回寄售商品，甲方不負寄回義務。

(三)乙方保證其寄售商品符合本契約第 2 條第 1 項所規定，如甲方於收受乙方寄售商品時發現寄售商品雖係甲方前出售予乙方，惟商品品質不符合甲方審核時之狀況，甲方得將寄售商品以黑貓宅急便之包裹方式寄回乙方本契約所載之通訊地址，乙方並同意相關運費均由其負擔。如乙方拒絕給付運費致寄售商品退回甲方，乙方同意寄售商品自退回時歸屬於甲方所有。

(四)乙方保證其寄售商品符合本契約第 2 條第 1 項所規定，如甲方於收受乙方寄售商品時發現寄售商品非甲方前出售予乙方者或係仿品者，甲方得請求乙方賠償 20 萬元。如乙方寄售商品係仿品者且已經由甲方銷售予第三人，甲方除得請求前開 20 萬元賠償外，甲方因此所受損害(包括但不限於商譽受損或第三人向甲方求償之金額)均由乙方負擔。

(五)前項所稱商譽受損之損害金額，雙方同意甲方得向乙方請求新臺幣 30 萬元。

七、商品取回及處理

(一)寄售關係終止後之商品取回：

1. 取回方式：

□乙方同意於甲方通知寄售關係終止之翌日起算一個月內，親自至甲方本契約所載通訊地址取回寄售商品。

■同意甲方於通知寄售關係終止之翌日起算一個月內，以黑貓宅急便或其他適當方式寄送至乙方本契約所載之通訊地址，相關運費均由收貨人即乙方負擔。

2. 違反條款：

(1) 乙方選擇親自取回，惟仍未於取回期限內取回者，乙方同意寄售商品取回期限期滿後歸屬於甲方所有，乙方不得異議。

(2) 乙方選擇由甲方寄送且依本契約應由乙方負擔運費者，惟若拒絕給付運費致寄售商品退回甲方，則乙方同意寄售商

品自退回時歸屬於甲方所有。

(二)乙方提前取回商品：

1. 乙方於寄售關係終止前欲提前取回商品者，應提前通知甲方，經雙方商定取回日期與時段後，乙方應親自至甲方本契約所載通訊地址取回。乙方取回寄售商品時，並應給付甲方寄售商品售價 10%，始得取回寄售商品。
2. 乙方違反前項約定，或未於雙方商定之日期與時段取回者，甲方得拒絕返還寄售商品予乙方，雙方並同意寄售商品繼續依本契約約定進行寄售或依本契約第三條第(三)項辦理。
3. 乙方終止本契約而欲取回寄售商品，適用前二項約定。

(三)甲方終止本契約之商品取回：

甲方如因經營考量等原因致無法繼續經營本契約所指之寄售業務，甲方得終止本契約，並應於契約終止翌日起一個月內將乙方寄售商品寄回乙方本契約所載通訊地址，相關運費皆由甲方負擔。

八、聯繫方式

雙方互為通知事項，均同意以通訊軟體 Line 或書面為之。以 Line 訊息文字通知者，通知之生效時點均自訊息文字成功發送時生效；以書面通知者，應以本契約所載通訊地址郵寄，如因無法送達遭退回時，均以郵寄第一次投遞日期為送達日期。雙方通訊地址如有變更，應以書面通知他方。

九、爭議處理

本契約如遇爭議致生爭訟，雙方同意以__臺灣臺南地方法院__為第一審管轄法院。

十、其他

(一)本契約如有未盡事宜，雙方得另行以協議補充，並依相關法令、

習慣及平等互惠與誠實信用原則公平解決之。

(二)契約之保管：

1. 線上簽署者：雙方各留存已簽署之本契約電子檔；甲方並應保存簽署往來訊息與檔案以供備查。

2. 紙本簽署者：本契約一式二份；甲方於簽署後應保留一份，另一份乙方得依本契約第一條約定請求寄回或自行取回；甲方並應以拍照或掃描成電子檔方式以 Line 回傳乙方留存。

3. 甲方若拒絕或無故拖延前開回傳或寄回義務，則視為甲方終止本契約，寄售商品應依本契約第七條第(三)項處理。

立約人

甲　　方：潘羿如即沐雨精品服飾

統 一 編 號：94319633

身分證字號：

通 訊 地 址：臺南市佳里區文新里義民街 327 號 1 樓

連 絡 電 話：0958730916

乙　　方：　　(簽名及蓋章)

身分證字號：

通 訊 地 址：

連 絡 電 話：

中 華 民 國　　年　　月　　日